

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

19ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo nº 1827/16

Vistos.

Henrique dos Santos e Aguinaldo Luis Honorato Santos foram denunciados, o primeiro como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, e o segundo no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal, porque no dia 10.10.2016, por volta das 11:30 horas, na Rua Sinimbu, bairro Liberdade, Agnaldo concorreu para que Henrique vendesse e trouxesse consigo, para fins de tráfico, 80 pedras de crack, 66 papелotes de cocaína e 20 porções de maconha.

Quando da audiência de custódia, a fls. 198/199, foi concedida liberdade provisória ao réu Aguinaldo, não localizado para citação subsequente, a fls. 287.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, tomando-se o interrogatório de Henrique. Determinou-se, ainda, o desmembramento dos autos com respeito a Aguinaldo.

As partes debateram em audiência, o MP pugnando pela condenação e a defesa pela absolvição.

É o relatório.
Decido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

19ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 12/13, 15/17 e 282/283.

Os réu permaneceram em silêncio na polícia, a fls. 06 e 07. Hoje em juízo Henrique negou os fatos. Disse que foi até um cortiço no local para visitar seu filho, que lá reside, quando abordado pelos policiais. Segundo relatou, o PM Hélio é vezeiro em enquadrá-lo, invariavelmente atribuindo-lhe responsabilidade inexistente por drogas, como se deu na ocasião, em que não tinha qualquer entorpecente.

Mais: Henrique afirmou que não conhecia Aguinaldo, conduzido até a viatura quando já se achava detido. Indagado se tinha numerário, declarou que trazia R\$ 200,00 fruto de seu trabalho, com o intuito de entregar para o filho.

A sua versão, porém, não se sustenta.

Anote-se que o acusado não trouxe comprovação de que tivesse obtido o dinheiro lícitamente nem tampouco da destinação anunciada. Também não forneceu evidência de que o PM Hélio o perseguisse ou que já tivesse servido como testemunha em outros processos criminais contra si.

Por sua vez, as declarações dos PMs foram firmes e coesas na sua essência, quanto ao encontro das drogas e do dinheiro em poder de Henrique, não se vislumbrando motivo para quererem incriminá-lo gratuitamente, pois sequer o conheciam.

Ademais, a apreensão de valor foi maior do que R\$ 200,00, sendo de R\$ 370,00, conforme fls. 12, e não é crível que os milicianos despendessem recursos próprios para roborar o flagrante.

Isso posto, julgo **PROCEDENTE** a ação penal para condenar o réu Henrique dos Santos como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

Henrique é reincidente específico, consoante FA de fls. 214/219. Tal reincidência impede a concessão do benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas. Já a sua pena base deveria ser acrescida de 1/6, deixando de fazê-lo ante a perda do benefício, do contrário ocorrendo duplicidade pelo mesmo fator, o que é vedado em sede penal. **Assim, fixo-lhe a pena em definitivo de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.**

O regime inicial de cumprimento, pela gravidade do delito e reincidência, será o fechado.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

19ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Se a prisão cautelar antes se justificava, quanto mais agora que condenado o réu, não tendo direito a recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 24 de janeiro de 2017.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito